

1531704-20.2021.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: ANTONIO CARLOS PONTES DE SOUZA

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 10ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 15/03/2022

... simples).

No tocante ao crime de roubo, cumpre esclarecer que se trata de roubo majorado pelo concurso de agentes, pois restou evidente a conjunção de vontade do Réu com outras pessoas não identificadas neste processo.

E, na forma consumada, na medida em que se adota, pois, a teoria da amotio, razão pela qual basta a inversão da posse dos bens da vítima em favor ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

10ª Vara Criminal

Avenida Abrão Ribeiro 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1531704-20.2021.8.26.0228 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1531704-20.2021.8.26.0228

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2353788/2021 - 47º D.P. CAPAO

REDONDO, 22194160 - 47º D.P. CAPAO REDONDO, 10123/21/247 - 47º D.P. CAPAO

REDONDO, 2353788 - 47º D.P. CAPAO REDONDO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

VINICIUS FERREIRA SILVA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ANTONIO CARLOS PONTES DE SOUZA

Vistos.

Trata-se de ação penal pública movida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO em face de VINICIUS FERREIRA SILVA, narrando que no dia 29 de dezembro de 2021 em trajeto da Rua Francisco Antônio da Luz até a Rua José Antônio Caldas, nesta Capital, VINÍCIUS FERREIRA SILVA, qualificado a fls. 17, ciente que se tratava de produto de crime, conduziu, em proveito próprio e alheio, o veículo Fiat/Uno, placas CEC-4710 - Itapeccerica da Serra, avaliado em R\$ 8.000,00, pertencente a Everton de Souto Pereira, vítima de furto. Consta, ainda, que no dia 29 de dezembro de 2021, por volta das 11h50min, na Rua Francisco Antônio da Luz, altura do numeral 82, Jardim Macedônia, nesta cidade e comarca de São Paulo/SP, o

Réu, previamente ajustado, agindo em concurso de agentes e unidade de propósitos com pelo menos outros sete indivíduos não identificados, subtraiu, para proveito deles, mediante grave ameaça, 1.690 (mil, seiscentos e noventa) pacotes de cigarros variados, da marca SOUZA CRUZ, avaliados globalmente em R\$ 10.000,00 (dez mil reais), e 24 (vinte e quatro) isqueiros, da marca SOUZA CRUZ, avaliados globalmente em R\$ 132,00 (cento e trinta e dois reais), pertencentes à empresa SOUZA CRUZ, representada pelo funcionário da empresa FEDEL, responsável pelo transporte e entrega das mercadorias, Daniel Belarmino Dantas da Silva, cujo aparelho celular também foi subtraído, conforme RDO nº 10123/2021 – 47º DP (fls. 03/08). Requer, ao final, a condenação do Réu nas penas dos crimes do artigo 180, caput e artigo 157, §2º, II, todos do CP.

Decisão recebendo a denúncia no dia 14/01/2022, como se vê de fls. 128/130.

Devidamente citado, o Réu apresentou sua resposta à acusação às fls. 150/170 alegando sua inocência e requerendo sua absolvição bem como revogação da sua prisão preventiva.

Folha de antecedentes criminais do acusado às fls. 31.

Audiência de instrução e julgamento realizada no dia 08/03/2022, em que foram ouvidas as vítimas, as testemunhas e ao final colhido o interrogatório do Réu.

Alegações finais orais apresentadas pelo MP, e em seguida pela defesa.

É o relatório. Passo a decidir.

As preliminares aduzidas em alegações finais se confundem com o mérito, em relação à autoria do delito ser atribuível ou não ao acusado, sem se falar em inépcia da exordial, tendo sido clara na sua imputação. Não havendo outras questões preliminares ou prejudiciais a serem analisadas, passo ao exame do mérito.

A materialidade e autoria de ambos os delitos (receptação e roubo) restaram devidamente provadas no processo, mormente pelo boletim de ocorrência de fls.

08/13, auto de exibição/apreensão dos produtos do delito patrimonial às fls. 20, bem como os depoimentos orais colhidos não apenas em sede policial, mas igualmente corroborados em contraditório judicial, como quer o artigo 155 do CPP.

A Vítima da receptação, sr. EVERTON, disse em juízo que: “teve o veículo subtraído e quatro dias depois seu veículo foi recuperado pela polícia, mas foi apresentado com avarias, sendo certo que levaram a aparelhagem de som dentre outros bens que não foram recuperados”.

Destaque-se que a palavra da vítima não pode ser desprezada, ao contrário, possui relevante valor probatório para a apuração de delitos como o presente, ainda mais quando ela se coaduna com os demais elementos coligidos aos autos. Nesse diapasão: “PROVA - Meios - Roubo - Palavra da vítima - Valor - Fundamental na apuração das circunstâncias do fato criminoso, porque seu interesse coincide, salvo raras exceções, com o escopo mesmo da Justiça: a busca da verdade real – Recurso improvido neste aspecto” (TJSP – Apelação Criminal nº 990.08.124506-0 – 5ª Câmara de Direito Criminal – Rel. Des. Carlos Biasotti – j. 16/04/09).

Ademais, não restou demonstrada qualquer rusga ou animosidade pretérita entre elas e a parte Ré que pudesse macular o depoimento ou tornar o processo um objeto de vingança pessoal.

Neste sentido:

“Em tema de roubo, no campo probatório, a palavra da vítima de um assalto é sumamente valiosa, pois incidindo sobre proceder de desconhecidos, seu único interesse é apontar os verdadeiros culpados e narrar-lhes a atuação e não acusar inocentes” (Ac. un., Câm. Crim., 09.12.1981, AD 85.616).

Releva notar, neste passo, que a palavra das vítimas deve merecer crédito, porquanto, incidindo sobre o proceder de desconhecida pessoa, não teria ela proveito algum em mentir e até poderia incorrer no crime de denúncia caluniosa, por dar causa à investigação da polícia e ao processo judicial. Seu único interesse é, pois, apontar o verdadeiro culpado.

A Testemunha ALLYSON disse em juízo que: “não se recorda dos fatos”.

A Testemunha policial militar HALLAN afirmou em juízo que: “estava em patrulhamento ostensivo e preventivo de supervisão, quando foram informados via COPOM que havia ocorrido um roubo contra a empresa SOUZA CRUZ, e foram até o local dos fatos descritos na denúncia. Afirma que pelas características de vestuário e físicas do

Réu radiadas, conseguiram identificar o Réu, abrindo a porta e saindo do carro receptado. Ao avistar a equipe policial, o Réu empreendeu fuga correndo, mas foi pego em seguida e levado à Delegacia de Polícia. Afirma que a todo momento, o Réu negou o ocorrido. Afirma que a carga roubada estava no interior do veículo receptado. Narra que a vítima da SOUZA CRUZ reconheceu pessoalmente na Delegacia o Réu". O depoimento foi corroborado de forma firme e coerente pela testemunha também policial MATEUS.

O depoimento policial prestado corrobora os fatos descritos na denúncia, merecendo, portanto, credibilidade, principalmente porque não comprovado nos autos motivo válido e concreto para se suspeitar da parcialidade dos agentes públicos. Como se sabe, é através do trabalho da polícia que se consegue a apuração dos delitos. São os policiais, no exercício da repressão ao crime, que conseguem desvendá-los. Assim, ressalvada hipótese de restar comprovada animosidade contra o réu, ou verdadeiro interesse na prolação do desate condenatório, seus depoimentos não podem ser desconsiderados, ainda mais porque milita em favor deles a presunção no sentido de agirem sempre no estrito cumprimento do dever e nos limites da legalidade.

Nesse sentido, aliás, é farta a jurisprudência: "o valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em juízo sob garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar - tal como ocorre com as demais testemunhas - que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam, com outros elementos probatórios idôneos" (STF - HC nº 74.608-0 - Rel. Min. Celso de Mello - j. 18/02/97).

Por fim, como deve ser em todos os ritos, o Réu VINÍCIUS, em seu interrogatório, afirmou em sua autodefesa que: "estava em um baile funk, quando foi embora e o dono do carro estava alcoolizado sem condições de dirigir, por isso conduziu o veículo. Narra que conhece a pessoa de baile e ele afirmou que o carro era dele. Afirma que viu o carro da SOUZA CRUZ fazendo entrega e efetuou o roubo com outras pessoas, na qualidade de piloto de fuga do carro com a mercadoria no seu interior. Narra que junto dele no carro havia mais três pessoas, e posteriormente chegou outro carro com mais gente desconhecida anunciando o assalto". Confessou, portanto, o cometimento do delito de roubo, mas negou a receptação.

Trata-se, pois, do crime de receptação simples (art. 180, caput, do CP).

Verifica-se, portanto, que a prova é certa, segura e aponta, sem qualquer resquício de dúvidas, que o réu praticou os fatos descritos nos autos.

O crime de receptação do artigo 180 do CP é de tipo misto alternativo, sendo um de seus núcleos o verbo "conduzir". E quanto a isso, não houve qualquer discussão neste processo, já que os bens estavam em posse do Réu. O que se discute em verdade é o conhecimento do réu no tocante à origem espúria do bem. Desta forma, o cerne da questão é saber se o Réu tinha ou não ciência (ou possibilidade de tê-lo) da origem ilícita do objeto.

No caso em tela, resta evidente que o Réu sabia da origem ilícita do bem, eis que não possuíam qualquer nota fiscal das mercadorias, e ainda imputaram a propriedade a um terceiro sem endereço ou telefone para ser localizado.

Assim vem julgando este E. Tribunal Bandeirante:

Apelação nº 0014918-60.2011.8.26.0604, da Comarca de Sumaré, Colenda 9ª Câmara de Direito Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo. Rel.: Exmo. Des. SOUZA NERY, julg., em 22 de setembro de 2016: "(...) Nesse sentido, Alguns puristas exigiriam prova mais forte, ou ciência prévia da origem ilícita da coisa. Essa exigência, com a devida vênia, é utópica. Ninguém admite, até porque o homem hesita em reconhecer o próprio erro, ter adquirido coisa que sabia ser de origem espúria. O outro participante do negócio também é incapaz de admissão desse porte, ou seja, ter vendido objeto originário de um crime.

Aliás, na receptação, mormente na dolosa, forma-se entre vendedor e comprador uma "societas sceleris tácita". Este e aquele sempre se dizem inscientes sobre a

origem da res, um jamais incriminando o outro. De outra parte, o negócio não é testemunhado e, quando o é, nada se revela de comprometedor, até por adesão das testemunhas à "societas sceleris" já referida.

A prova, então, da ciência sobre a origem ilícita é difícil. Realmente, não se pode penetrar no foro do íntimo do agente para aferição do dolo. A demonstração de que o comprador tinha ciência sobre a origem da coisa não pode ser feita de maneira direta ou positiva, mas deduzida de conjecturas ou circunstâncias exteriores. Em outras palavras, do comportamento "ab externo", do "modus operandi" do agente (...).

Resta claro, pelos elementos colhidos nesses autos que o réu cometeu o crime do art. 180, caput, do CP (receptação simples).

No tocante ao crime de roubo, cumpre esclarecer que se trata de roubo majorado pelo concurso de agentes, pois restou evidente a conjunção de vontade do Réu com outras pessoas não identificadas neste processo.

E, na forma consumada, na medida em que se adota, pois, a teoria da amotio, razão pela qual basta a inversão da posse dos bens da vítima em favor dos autores para que o crime patrimonial já esteja consumado. O fato, diga-se, de o bem ter sido recuperado posteriormente, pela atuação ágil da polícia, não afasta a consumação do delito.

Assim é a súmula 582 do STJ: "Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada".

Destarte, comprovadas a materialidade, a autoria, a tipicidade e inexistindo causas excludentes de ilicitude ou de culpabilidade, impõe-se a condenação dos acusados pelo crime de roubo majorado pelo concurso de agentes (art. 157, §2º, II do CP).

Passo à dosimetria da pena.

Na primeira fase, não há qualquer circunstância judicial do artigo 59 do CP a ser considerada, uma vez que o crime se deu nas normalidades do tipo penal, já ponderados pelo legislador ao estipular sua pena em abstrato. Assim sendo, fixo a pena-base dos delitos no mínimo legal, qual seja, 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa para o crime de receptação e 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa para o crime de roubo.

Na segunda fase, ausentes circunstâncias agravantes. Presente a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, "d", do CP) no tocante o crime do roubo.

Todavia, por já estar no mínimo legal, a pena não pode ser reduzida, como quer a súmula 241 do STJ.

Na terceira fase, ausentes causas de diminuição de pena. Presente, por outro lado, a causa de aumento do concurso de agentes do artigo 157, §2º, II, do CP, no delito de roubo. A majoração deve se dar acima do mínimo legal, uma vez que o crime foi cometido por sete pessoas, em dois carros, bem articulados, tanto que o Réu agiu como piloto de fuga, tornando mais difícil a defesa da vítima. Assim sendo, majoro na metade (1/2) e fixo a pena do roubo em 06 (seis) anos de reclusão e 15 (quinze) dias-multa, e quanto à receptação mantenho no mínimo legal.

DISPOSITIVO

Ante o exposto julgo PROCEDENTES os pedidos contidos na denúncia para CONDENAR o réu VINICIUS FERREIRA SILVA, qualificado nos autos, pela prática do crime tipificado no artigo 180, caput, do Código Penal, impondo-lhe, por isso, a pena privativa de liberdade de 01 (um) ano de reclusão, bem como ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, e pela prática do crime tipificado no artigo 157, §2º, II, do Código Penal, impondo-lhe, por isso, a pena privativa de liberdade de 06 (seis) anos de reclusão, bem como ao pagamento de 15 (quinze) dias-multa. Os crimes foram cometidos em concurso material (art. 69 do CP).

A pena de multa será calculada pelo seu valor unitário mínimo, atendendo o disposto no artigo 60 do Código Penal, eis que não há notícia de que o réu tenha condição financeira favorecida.

O regime inicial de cumprimento da pena deve ser o FECHADO, tendo em vista o quantum de pena estipulado, bem como a gravidade em concreto do delito, com majoração pelo concurso de sete agentes.

Pelo quantum de pena estipulado, torna-se impossível a substituição por pena restritiva de direito (art. 44 do CP), bem como a suspensão condicional da pena (art. 77 do CP).

O Réu respondeu ao processo preso e assim deve permanecer, pois não houve alteração da situação fática da decisão que bem decretou a segregação cautelar, bem como a necessidade de identificação dos demais comparsas do roubo, e ainda a gravidade em concreto do delito, cometido por inúmeras pessoas.

Sucumbente, arcará o réu com as custas previstas no artigo 4º, § 9º, "a", da Lei Estadual nº 11.608/03, observando-se que a ele se conferem os benefícios da gratuidade judiciária.

Sem prejuízo de possíveis anotações de praxe: 1) Expeça-se a competente guia de recolhimento/execução definitivo; 2) Comunique-se à Justiça Eleitoral a presente condenação, para fins do artigo 15, inciso III, da Constituição da República Federativa do Brasil e artigo 71, § 2º, do Código Eleitoral; 3) Após o trânsito em julgado, lance-se o nome do sentenciado no rol do IIRGD.4) Ofícios de praxe.

Intimem-se as vítimas da presente sentença, nos termos do artigo 201, §2º do CPP. Com o trânsito em julgado da presente, oficie-se ao Cartório Eleitoral, nos termos do artigo 28 da Resolução nº 23.399/13 do TSE, instruindo o ofício com cópias da presente sentença e eventual Acórdão, bem como das certidões de trânsito em julgado para as partes.

P.R.I.

São Paulo, 15 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA